بالعتق أو تعاطى أسبابه فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس (وموانعه) أى الارث (ثلاثة) الاول (القتل و) الثانى (الرق و) الثالث (اختلاف الدين) وستأتى وأركان الارث ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وشروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث أو الحاقه بالاحياء وتحقق موت المورث أو الحاقه بالاموات والعلم بالجهة المقتضية للارث (والجمع على توريثهم من المذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل) لقوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم الآية وابن الابن ابن لقوله تعالى يابنى آدم (والاب وأبوه وان علا) لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد (والاخ مطلقا) أى سواء كان لام اولاب أو لهما فاما الذى للام فان ارثه قد ثبت بقوله تعالى وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس وأما الذى للابوين والذى للاب فبقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض باهلها فما أبقت الفروض فهو لاولى رجل ذكر (وابن الاخ لا) اذا كان أبوه أخا للميت (من الام) فانه يكون من ذوى الارحام والجمع على توريثه هو الذى من العصبة وهو ابن الاخ للابوين وابن الاخ للاب وقد ثبت ارثهما (والعم وابنه كذلك) اى الذى للابوين والذى للاب بقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض باهلها الحديث وأما العم للام وابنه فمن ذوى الارحام (والزوج) لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم (والمعتق) أى الشخص المعتق للميت أو لمن أعتق الميت (و) الجمع على توريثهم (من الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وان نزل أبوها والام والجدة مطلقا) أى سواء كانت من جهة الام أو من جهة الاب (والاخت مطلقا) أى سواء كانت شقيقة اولاب أولام (والزوجة) بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز اقتصر الفرضيون والفقهاء عليها للايضاح خوف اللبس (والمعتقة) أى المرأة المعتقة للميت

* (فصل * والوارث ثلاثة) أحدها (ذو فرض و) الثانى (عصبة و) الثالث (رحم والفروض المقدرة) فى كتاب الله تعالى (ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) او تقول فى عدها السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما أو تقول الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما واخصر العبارات أن تقول الثلث والربع ونصف كل وضعفه (واصحاب هذه الفروض) الستة (بالاختصار عشرة الزوجان) على البدلية (والابوان) مجتمعين أو منفردين (والجد) لاب (والجدة مطلقا) أى سواء كانت لام أو لاب (والاخت مطلقا) أى سواء كانت شقيقة أو لاب أو لام (والبنت وبنت الابن) وان نزل أبوها (والاخ من الام) وتسمى الاخوة والاخوات من الام والاب بنى الاعيان لانهم من عين واحدة وللاب فقط بنى العلات جمع علة بفتح العين المهملة وهى الضرة قال فى القاموس وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل لان الذى يتزوجها على اولى قد كان قبلها تأهل ثم على من هذا انتهى وللام فقط بنى أخياف بالخاء المعجمة يليها مثناة تحتية سموا بذلك لان الاخياف الاختلاط فهم من اختلاط الرجال ليسوا من رجل واحد وان أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض (فالنصف فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع) والفرع ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن (وارث للزوجة) بأن لم يقم به مانع فان قام به مانع فوجوده كعدمه (وفرض البنت) وحدها قال فى المغنى لا خلاف فى هذا بين علماء المسلمين لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف (و) النصف (فرض بنت الابن) منفردة وان نزل أبوها (مع عدم أولاد الصلب) مطلقا (وفرض الاخت الشقيقة